

TEMA 54. LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. E-ADMINISTRACIÓN.

Este material es propiedad de la Diputación Provincial de Alicante estando disponible en su página web. Se autoriza su reproducción siempre que se garantice la gratuidad de su distribución, así como la expresa referencia a la Diputación.

Estos temas han sido elaborados con el objeto de proporcionar una ayuda a los candidatos en la preparación de las pruebas selectivas de acceso para cubrir, cuatro plazas de Técnico Medio en Calidad, tres de ellas reservadas al turno libre y una al turno de discapacitados.

Se advierte que constituyen un material de apoyo de carácter orientativo, que en modo alguna agota la materia de la que trata, ni ha de entenderse como garantía de superación de las pruebas. El contenido de los temas no compromete al órgano de selección, que está sometido únicamente a las reglas, baremos o valoraciones de aplicación al proceso selectivo.



La modernización de los servicios públicos. Incorporación de nuevas tecnologías. E-administración.

1. Introducción: la modernización de los servicios públicos.

Una organización no es un ente aislado de todo aquello que le rodea. Existe una relación dinámica entre cualquier organización y su entorno. Entorno cambiante al que tiene la necesidad de ajustarse y de producir una interacción continua. En función de las exigencias del entorno cada organización marcará su misión, política y objetivos.

La Administración Pública no es ajena a esta relación dinámica con su entorno, que supone un proceso en constante adaptación a nuevos retos y expectativas, en definitiva un proceso de modernización. En el contexto público la modernización supone una adaptación a las nuevas demandas sociales, mediante una reforma organizativa y cultural en la prestación de servicios públicos. La modernización del sector público constituye una exigencia básica que reclama la sociedad, deseosa de contar con una Administración cercana, eficiente y ágil. Los ciudadanos y las empresas demandan cada vez más de las administraciones públicas en su conjunto niveles de atención similares a los proporcionados por el sector privado. El ciudadano como “*cliente*” demanda nuevos servicios en relación con la Administración Pública; como puede ser la *ventanilla única administrativa*¹, o el *modelo multicanal de prestación de servicios por parte de la Administración*². Los ciudadanos también demandan *transparencia*, y en este sentido entre otras medidas cabe destacar la introducción de las *cartas de servicios*³, con el objeto de que los ciudadanos conozcan los servicios que prestan las organizaciones públicas y la calidad que tienen derecho a percibir.

Por todo ello, se debe realizar la transición desde un sistema burocrático a otro que podríamos denominar post-burocrático orientado al ciudadano-cliente, y basado en la *definición de objetivos, la elección de la mejor forma de alcanzarlos y su evaluación*. Administración Pública y burocracia son conceptos tradicionalmente asociados, no sólo por la etimología⁴ del término sino también por acepción popular. Por modelo burocrático de la Administración entendemos el denominado paradigma weberiano. Para Max Weber, creador del concepto de burocracia, éste es un modelo vinculado a un modelo de autoridad o dominación racional legal, que obedece a las normas y no a las personas. Este tipo de organizaciones burocráticas, despersonalizadas y con un sistema de coordinación y control, desarrollan un comportamiento racional legal que garantizan por un lado, la jerarquía entre las personas que la integran, y por otro, el sistema de normas de funcionamiento y de comportamiento en su seno. Para el modelo burocrático existen normas precisas que rigen la conducta organizativa, de forma que a igual situación de hecho se

¹ Posibilidad de presentar las solicitudes y comunicaciones en cualquier ventanilla de cualquier administración, indistintamente de que se esté realizando a otra entidad u organismo

² Posibilidad de realizar los trámites administrativos, o bien ante funcionario, o bien mediante operador interpuesto o en régimen de autoservicio (en el que se incluiría la modalidad electrónica, el teléfono móvil o el acceso a través de la TDT).

³ En virtud del Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio.

⁴ El vocablo burocracia proviene del francés *bureau* y del griego *cratos*, y con él se ofrece una idea del poder ejercido desde una oficina o escritorio. Comúnmente se habla de burocracia para referirse al papeleo de las oficinas públicas.

debería de producir siempre estrictamente la misma actuación administrativa, que es la prevista por las normas. La burocracia, así como se entiende en sus orígenes, ha sido superada en el plano de gestión, por las teorías del *Management*, y en la esfera de la especialización, por la tecnocracia, que significa la adaptación de los recursos humanos de la Administración a las nuevas ciencias del conocimiento. Se realiza un acercamiento a los métodos de la empresa privada tanto desde la apertura al mercado con medidas como la privatización de empresas públicas ó el fomento de la gestión indirecta de servicios públicos y mediante la utilización de técnicas propias de la empresa privada en la esfera pública; como de la implantación de la denominada *Dirección estratégica*, y el fomento de sistemas de control interno.

La Gestión Pública podría definirse como "la aplicación de los recursos adecuados para alcanzar los objetivos públicos socialmente deseados"; es decir, la obtención de los fines que la sociedad valora con el menor sacrificio de recursos posible. Como contraposición al modelo administrativo tradicional, desde los años ochenta se viene hablando de los postulados de la denominada *Nueva Gestión Pública*; como una nueva forma de entender la gestión de los asuntos públicos que da preeminencia al ciudadano como 'cliente' de los servicios. El cliente/ciudadano escoge el servicio del mercado público donde diferentes organizaciones (públicas y privadas) se encargan de producir el servicio. En este contexto, la voz del "cliente" es de especial relevancia. La consideración del ciudadano como un cliente afecta de manera sustancial a la forma de concebir la propia Administración Pública como organización, así como a sus recursos humanos, presupuestarios, tecnológicos, formativos, etc.

Para conseguir la modernización de la administración pública necesitamos la interrelación de dos pilares básicos:

- *El uso de de las nuevas tecnologías de la información y conocimiento en la Administración Pública*, de forma que los procedimientos y mecanismos de la administración pública puedan realizarse con menos papeleo y hacerse mucho más eficientes con las nuevas herramientas que ofrecen las TIC. Intentamos superar la cultura del papel.
- *La necesidad de una reorganización de los procesos administrativos*, creación y aprobación de normas de procedimientos, racionalización y estandarización de los medios de trabajo y mejora de los sistemas de fiscalización y control. Todo ahora es conectable así que, frente a la clásica perspectiva departamental, cualquier organización de los procesos debe hacerse ya desde una perspectiva global, integrada y armonizada. Entre otras cosas esa visión integrada de la organización exige intensificar el trabajo en común de los distintos departamentos, compartir medios aprovechando las economías de escala (como por ejemplo registros compartidos), simplificar los procesos, suprimir todo lo que deja de tener sentido (Un ejemplo es la sustitución del B.O.E. en papel por el electrónico desde el 01/01/2009) y estandarizar las formas de actuar en la organización.

Por tanto modernización significa una transformación basada en las nuevas tecnologías y en la reingeniería y simplificación de procesos, que a su vez son factores necesarios para la implantación de la e-administración. Una administración pública moderna debe tener las siguientes características:

- Ser cercana al ciudadano, poniendo a su disposición todos los recursos y canales posibles.
- Que favorezca la administración electrónica.
- Fomentar la cultura de la calidad y la excelencia en la prestación de servicios públicos.
- Centrada en las personas y que promueva la participación ciudadana.
- Los empleados públicos deben estar formados y capacitados para ser valedores e impulsores del cambio hacia una nueva administración moderna y orientada al ciudadano.
- Que incorpore, de manera permanente, elementos que mejoren la organización y gestión.
- Debe propiciar la cooperación con el resto de las administraciones públicas.
- Llevar a cabo una gestión por objetivos, potenciando el seguimiento, control y evaluación de los procesos y resultados y su difusión.

El ordenamiento jurídico de la modernización de la administración esta bastante avanzado, a pesar de que la sociedad siempre va por delante del derecho, y más en el campo de las nuevas tecnologías. Podemos decir que el primer paso hacia la modernización de la Administración lo encontramos en la propia Constitución, y la construcción territorial de un “Estado descentralizado”. Un papel central en el impulso de la modernización administrativa lo ocupó la aprobación de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo común, así como su normativa de desarrollo, en especial el RD 209/2003 de 21 de febrero por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

A nivel local, un paso importante fue la elaboración de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local donde se adoptaron una serie de reformas tendentes a la racionalización y modernización de la Administración Local, modificando determinados artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de que el objetivo último debe ser la elaboración de una nueva Ley de Bases de la Administración Local, que constituya un instrumento adecuado para que nuestros gobiernos locales afronten los complejos retos se presentan en este comienzo del siglo XXI.

2. Incorporación de nuevas tecnologías.

Las Tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), son un conjunto de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que son susceptibles de ser transmitidos a través de las redes de telecomunicaciones.

La Administración Pública no puede quedar al margen de la nueva “sociedad de la información y el conocimiento”; debe modernizarse continuamente adaptándose a las nuevas tecnologías a fin de mantener en todo momento la competitividad, optimizar la calidad de los servicios y mejorar su relación con los usuarios. De esta forma, el desarrollo de adecuados sistemas de información con las nuevas tecnologías, permitirá intercambiar con fluidez información para una rápida toma de decisiones, una mejor relación entre el ciudadano y la Administración y una mayor coordinación de todos los servicios. La sociedad de la información, ampliamente impulsada por la utilización de las TIC, afecta cada vez más al sector público. En este contexto, las organizaciones públicas siguen el ejemplo del sector privado y aprovechan el enorme potencial de estas tecnologías para aumentar su eficacia mediante una buena gestión de datos, información y conocimiento. La propia sociedad del conocimiento ha transformado las necesidades de los ciudadanos y las empresas, que requieren servicios de calidad por parte de las organizaciones públicas. La aplicación de las nuevas tecnologías a la administración pública la podemos estudiar desde dos puntos de vista:

- Desde la aplicación de TIC para conseguir una administración mas accesible al ciudadano, lo que nos lleva al impulso de la **e-administración**.
- Otra de carácter más político destinada a la aplicación de la informática a la participación ciudadana, la denominada **e-democracia** que podemos definir como la aplicación de tecnología electrónica que posibilita o mejora la conectividad entre el gobierno y las diferentes entidades/personas con las que se relaciona, incrementando el compromiso y la participación democrática.

Derivada de la descentralización autonómica y local, existe cada vez mayor proximidad de la Administración al ciudadano, pero no se ha acabado de superar la barrera que sigue distanciando todavía al ciudadano de la Administración, y que, muchas veces, no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espacio. Las TIC hacen posible acercar la Administración hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Sustituimos la sede física de la administración por la sede electrónica, evitando colas y esperas. Mediante las TIC se permite la prestación de servicios públicos en la administración tanto a ciudadanos como empresas bajo la idea de ventanilla única “virtual” (concepto electrónico equivalente a las ventanillas únicas presenciales, también llamadas oficinas polivalentes de tramitación).

La incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración Pública ya lleva realizándose desde hace muchos años, pero el reto está en aprovechar todas las ventajas que éstas pueden aportar y sobre todo en seguir el ritmo que demanda la sociedad. La Administración debe ser consciente, pues, de que *la implementación de las TIC no es un fin en sí mismo*, sino que es un medio para alcanzar el verdadero objetivo: la satisfacción del ciudadano.

La inversión en nuevas tecnologías se ha incrementando considerablemente en la administración pública en los últimos años. En este sentido el informe IRIA,

realizado por el MAP, con una periodicidad bianual (años pares) recoge un análisis de los indicadores más representativos de la situación y uso de los sistemas y tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como el avance de la *e-administración* en la Administración Pública⁵. En concreto, según el informe IRIA 2008 prácticamente todos los Municipios de más de 10.000 habitantes cuentan con Web propia. El 39% de los Municipios de menos de 10.000 habitantes no cuentan con Web propia, pero tienen páginas Web en el portal de la Diputación. El gasto total en TIC en la Administración Local se situó en 2007 en algo más de 950 millones de euros un 24% más que en 2005.

Debemos pasar del uso de la tecnología como herramienta de ayuda a la gestión o a la toma de decisiones y pasar a considerarla como activo estratégico de primera línea. El auténtico valor añadido de la tecnología no es la mayor rapidez en la ejecución de los procesos tradicionales, *sino que capacita a las organizaciones para romper viejas reglas y para crear nuevas formas de trabajo*. Y es que la adecuación tecnológica implica no tanto la modernización de equipos, sino todo un nuevo modo de pensar la relación entre administración y administrados. En este sentido, es necesario llevar a cabo un doble proceso de adaptación:

- Adaptación de las nuevas tecnologías a la Administración que correspondería con el concepto de mecanización.
- Adaptación de la Administración a las nuevas tecnologías.

Esta mutua adaptación conllevará una sinergia que permitirá ofrecer mejores servicios, aumentando la satisfacción de los ciudadanos, entendidos no ya como usuarios de estos servicios públicos, sino como clientes. Se trata, pues, de crear un nuevo escenario donde armonizar de forma adecuada la Administración con la tecnología.

Las TIC son de gran utilidad en la informatización del *back-office*⁶, resolviendo el núcleo de la actividad municipal, pero la realización de cualquier proceso en una entidad local involucra típicamente el uso de varios sistemas informáticos (del *back-office*) y la intervención de distintos funcionarios, por lo que las nuevas tecnologías también apoyan la coordinación que facilita la gestión de los flujos de trabajo; se trata de los componentes de *workflow*⁷ y de los elementos que permiten la comunicación y los intercambios entre aplicaciones.

Para poder implantar las TIC en la Administración, es preciso el desarrollo de normas legales que regulen los nuevos modelos de relación, así como los canales de transmisión. En el marco de la **Unión Europea** podemos reseñar: La Directiva 1999/93/CE de 13 de diciembre de 1999 para crear un marco jurídico armonizado para la prestación del servicio de firma electrónica y de servicios conexos; la Carta de los e-derechos la Unión Europea adoptada el 7 de julio de 2005 en Manchester

⁵ En el caso particular de la Administración General del Estado el informe se actualiza anualmente publicándose los años impares bajo el denominación de informe REINA

⁶ *back-office* se refiere a los sistemas automáticos que respaldan las acciones que acompañan a una transacción, es la “trastienda” de una oficina.

⁷ El workflow o Flujo de trabajo es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas

por el Foro de la Sociedad del Conocimiento EUROCITIES que establece el derecho a la accesibilidad; el derecho a la educación y formación en el marco de la Sociedad de la Información y el conocimiento, el derecho a la información y el derecho a la participación; en relación a las comunicaciones electrónicas el paquete de Directivas 2002/19,20,21,22 / CE; la Directiva 2004/17;18/ CE obligando a los estados miembros a la creación de plataformas para la contratación electrónica ó al menos articular medios electrónicos para la participación en los concursos, la Directiva 2003/18/CE relativa a la reutilización de la información del sector público; así como la denominada Directiva Bolkenstein relativa a los servicios en el mercado interior que establece, entre otras obligaciones para los Estados miembros, la de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos Esta directiva establece medidas destinadas a la simplificación administrativa y en particular a los procedimientos electrónicos.

La *legislación básica estatal* encabezada por Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sienta las bases en materia de modernización y aplicación de nuevas tecnologías. Así, el artículo 45 de la ley establece que las administraciones públicas impulsarán el *“empleo y la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, en el ejercicio de su actividad y en el marco de sus competencia, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la constitución y las leyes”*⁸. En lo referente a normas generales sobre la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, debemos destacar la ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica, así como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico modificadas parcialmente por la ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, ley esta ultima que se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan Avanza 2006-2010. Por otra parte la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece previsiones para garantizar la utilización de los datos obtenidos de las comunicaciones electrónicas exclusivamente para el fin preciso para el que han sido remitidos a la Administración.

Dentro del ámbito de sus competencias; la obligación de impulso de las nuevas tecnologías la encontramos en Administraciones sectoriales como la Tributaria; que prevé expresamente la actuación administrativa automatizada o la imagen electrónica de los documentos mediante el artículo 96.1 (*utilización de tecnologías informáticas y telemática*) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, estableciendo además en el artículo 60.1 los requisitos y condiciones para que el pago pueda efectuarse utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos, previsiones que se ven cumplida mediante el Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación. También a nivel sectorial hay que destacar la ley 56/2007 de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información, así como el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

⁸ Como puede ser la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

También es importante destacar que la nueva *Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público* constituye también un importante impulso hacia la administración electrónica. Desarrolla los procedimientos de la contratación electrónica introduciendo dos figuras claves a efectos de su licitación: el *Perfil de Contratante* (Art.42) por el que los órganos de contratación difundan a través de Internet su perfil del contratante y la *Plataforma de Contratación* (Art. 309).

La ley 11/2007, de 22 de junio, de de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAE) marca un punto de inflexión en la normativa sobre E-administración. Su aprobación permite a los gestores y técnicos de las TIC, tener un respaldo normativo de lo que puede desarrollar y adaptar en materia de telecomunicaciones.

En cuanto a la *legislación de régimen local*, la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen local, establece en su artículo 70 bis, introducido por la ley 57/2003 de Modernización de Gobierno Local, que “las entidades locales estarán obligadas a “impulsar la utilización interactiva de TICs para facilitar la participación y comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de tramites administrativos, encuestas, y en su caso consultas ciudadanas”, así como que “las Diputaciones Provinciales colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado.”

La implantación de las nuevas tecnologías en la administración está ayudando al avance del concepto de “*Administración Única*”⁹:

- Destaca la *iniciativa SARA*¹⁰, que es una especie de Intranet que está destinada a ser el verdadero cerebro de la Administración electrónica en España; una infraestructura de cooperación que permite el intercambio fácil y rápido de comunicaciones y servicios entre las Administraciones.
- *Red 060*, que a través de distintos canales de acceso, como son las oficinas presenciales, el teléfono e Internet, permite obtener información y realizar gestiones de cualquier Administración.

3. La E-administración

El concepto de E-administración ó Administración Electrónica ha sido definido por la Comisión Europea como¹¹: “El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en las Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.”

⁹ Los usuarios acuden a cualquiera de las Administraciones a realizar un trámite, sea el que sea, y éstas se organizan entre ellas para hacerlo posible.

¹⁰ Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones Públicas. Esta red de redes conecta a todos los Ministerios y Organismos del Gobierno Central, a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos que lo deseen, ofreciendo servicios comunes en varias plataformas.

¹¹ *Comunicación de la Comisión al Consejo, al PSSI Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el papel de la Administración electrónica en el futuro de Europa.*

El caldo de cultivo de la administración electrónica lo encontramos en el gran impulso en la utilización de los medios electrónicos en la administración pública en las dos últimas décadas. La e-administración es algo más que la utilización de las TICs. Las TICs van a facilitar los principios básicos de la e-administración como son la interactividad, rapidez, eficiencia y personalización. La administración electrónica supone un paso cualitativo desde un modelo basado en el uso de los medios electrónicos como herramientas auxiliares a la tramitación y actuación administrativa utilizando el soporte papel, a un modelo instrumentado exclusivamente mediante medios electrónicos. Podemos resaltar dos características básicas del concepto de e-administración:

- La relación entre la administración y el ciudadano se realiza *sin la existencia de presencia física*, mediante acreditación remota y conservando plenos efectos jurídicos, a través de diversos canales como pueden ser Internet, dispositivos móviles o TDT.
- El modelo se basa en la idea del “*no papel*”. El documento administrativo se encuentra en soporte electrónico con plena identidad legal. Lo importante es que el documento sea auténtico e íntegro, no el soporte.

Usualmente los beneficios potenciales de la E-administración se cifran en:

- La llamada “*triple e*”: Economía, eficacia y eficiencia.
- Facilitar las transacciones entre las administraciones y los ciudadanos, dado que permanece abierta 24 horas, 365 días al año.
- Eliminar barreras geográficas entre administración y administrado.
- Contribuir a hacer que el sector público sea más abierto y transparente.
- Simplificar los procedimientos administrativos.
- Aumentar las posibilidades de participación de los ciudadanos en el proceso de diseño de políticas públicas.

En contrapartida encontramos determinados inconvenientes para su aplicación:

- Se necesita una gran inversión para su implantación.
- Problemas de interoperabilidad¹² de equipos y aplicaciones informáticas dentro de cada administración y en la intercomunicación entre distintas administraciones.
- Formación del empleado público y posible necesidad de reasignación de empleados como consecuencia del cambio.
- Desconfianza de algunos juristas de la Administración respecto a la suficiencia de los soportes electrónicos, así como de los ciudadanos respecto a las transacciones económicas y al posible uso de terceros de la firma digital o sus datos financieros.
- Soluciones técnicas para satisfacer exigencias jurídicas de seguridad y garantía en las relaciones jurídico-administrativas.

¹² Se entiende por *interoperabilidad* la condición mediante la cual sistemas heterogéneos pueden intercambiar procesos o datos.

No se trata de construir una administración electrónica paralela a la administración tradicional, sino de transformar la actual en electrónica y abierta; ahora bien, no hay que confundir esto con la utopía de la desaparición total del papel en la Administración Pública por lo menos a corto plazo. La realidad es que durante tiempo van a coexistir los dos soportes en un mismo expediente administrativo. Un ejemplo lo encontramos en la actual coexistencia en la contratación administrativa del registro telemático y el registro en papel.

El impulso de la E-administración en España está suponiendo dar respuesta a los compromisos comunitarios y a las iniciativas europeas puestas en marcha a partir del Consejo Europeo de Lisboa y Santa María de Feira. Destaca la iniciativa “eEurope” que se creó con el propósito, entre otros, de conectar a la red y llevar la era digital a cada hogar, ciudadano, empresa y administración pública. Dentro de esta iniciativa hemos pasado por el programa eEurope 2002 y fundamentalmente por el eEurope 2005 “*Una sociedad de la información para todos*”. Tras la revisión del *Plan Europe*, la Comisión europea ha lanzado el nuevo marco de actuación estratégico, “*i2010 Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo*” en el cual se incluye como Objetivo número 3 el impulso de “*Una sociedad de la información que sea incluyente, ofrezca servicios públicos de gran calidad y promueva la calidad de vida*”. Dentro de este nuevo marco destaca el *Plan de acción sobre administración electrónica i2010*, ; plan destinado a hacer más eficaces los servicios públicos, a modernizarlos y a ajustarlos mejor a las necesidades de la población. Dentro de este plan cabe destacar el impulso de los denominados servicios de E-administración de gran impacto. Uno de estos servicios de gran impacto es la contratación pública electrónica. Los Estados miembros se han comprometido a dotar a su administración con los medios necesarios para la accesibilidad en línea de todos los contratos públicos.

Conforme a los objetivos europeos, **a nivel nacional** la modernización de la Administración Pública se considera uno de los especiales retos. La implantación de la Administración electrónica se ha emprendido desde una triple perspectiva:

- La Simplificación administrativa, mediante Planes generales de simplificación.
- Planes de dotación a la Administración de infraestructuras, recursos y soluciones tecnológicas.
- Adaptaciones normativas.

Dentro de los planes de impulso gubernamentales nos encontramos con: El *plan conecta* 2005-2008; el *plan avanza* incluido dentro del *programa avanza 2010*, que incluyó la puesta en marcha del DNI electrónico y el registro electrónico, y promoción de la factura electrónica; y el *plan Moderniza* de medidas 2006-2008 para la mejora de los servicios públicos, donde ya de una forma explícita se toman medidas para la mejora de la relación entre la Administración y los ciudadanos a través de la E-administración. Se toman medidas de simplificación de trámites al ciudadano como la eliminación de “papel” en la actuación administrativa ó la creación de la red multicanal 060. De este plan surgen adaptaciones normativas importantes en relación a la modernización de la Administración pública como la

aprobación de la ley 7/2007, de 13 abril del Estatuto básico del empleado público y la Ley 11/2007 de 22 de Junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (a partir de ahora LAE).

El camino hacia la E-administración en general en casi todas las entidades públicas del país esta siguiendo la siguientes secuencia: Se empieza por la presencia en Internet mediante portales que por lo menos contienen información; más adelante se ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de efectuar algunos trámites en Internet de forma telemática y en tercer lugar algunas administraciones ya han instalado sistemas multicanal de atención al cliente (como la red 060). El impulso de la E-administración en nuestro país en los últimos años ha sido intenso en determinadas administraciones públicas. En nuestro país, más de ocho millones de españoles demandaron servicios de E-administración en 2006. Como referente paradigmático tenemos a la administración tributaria con la posibilidad de la presentación telemática de tributos, como puede ser la declaración del IRPF que es posible presentarla telemáticamente desde el año 1999, y cuya evolución de declaraciones telemáticas se ha venido incrementando de forma exponencial cada año. Otro ejemplo lo encontramos en la Seguridad Social, con la implantación del Sistema RED (Remisión electrónica de documentos), que permite la realización por medios telemáticos de la cotización, afiliación y remisión de partes de Alta y Baja de Incapacidad Temporal. Como prevé la LAE, se va facilitando el acceso de los ciudadanos a la información de los organismos públicos de forma electrónica, y un buen ejemplo de ello lo tenemos en la publicación desde el 1 de Enero de 2009 del Boletín Oficial del Estado electrónico con carácter oficial y auténtico. Para garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del contenido del boletín, se incorpora la firma electrónica avanzada en cada disposición, acto o anuncio.

A nivel autonómico, en el marco geográfico que nos afecta, la Generalitat Valenciana aprobó dentro del programa *avantic* dos nuevos planes estratégicos para avanzar de manera firme hacia la nueva Sociedad Tecnológica y del Conocimiento, en los aspectos específicos de telecomunicaciones (PEVTA¹³) y en las Tecnologías de la Información y Sociedad del Conocimiento (PETIC¹⁴). Asimismo, dentro de *avantic* se incluyen un conjunto de programas horizontales directamente relacionados con los programas de ambos planes. Como ejemplo, entre las medidas del Petic se establece la implantación del acceso a tiempo completo las 24 horas del día del conocido servicio “Prop” para al ciudadano así como el Registro telemático (tipo cajero) en determinados lugares estratégicos, y un Buzón de Documentos por provincia para registrar documentos fuera del horario habitual.

La aprobación de la LAE supone un impulso importante al establecer:

- “*El derecho de los ciudadanos y el deber de la Administración a relacionarse por medios electrónicos*” para lo cual deberán dotarse de los medios y sistemas electrónicos necesarios. Con ello el legislador ha pasado del “podrán” establecido en la ley 30/92, al “deberán” de la Ley 11/2007.

¹³ Plan Estratégico Valenciano de Telecomunicaciones Avanzadas

¹⁴ Plan Estratégico para la Consolidación de la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento en la Comunidad Valenciana.

- La Administración deberá poner todos sus servicios públicos en línea antes del 31/12/2009. Se impone, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado, la obligación de poner a disposición de ciudadanos y empresas al menos un punto de acceso general mediante el cual los usuarios puedan, de forma sencilla, acceder a la información y servicios de su competencia; presentar solicitudes y recursos; realizar el trámite de audiencia cuando proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remitan la Administración Pública; encontrar información sobre los servicios multicanal o que le sean ofrecidos por más de un medio, tecnología o plataforma.

En la LAE destaca la voluntad del legislador de preservar la integridad, seguridad y confidencialidad que aparece en muchos artículos del texto legal, a fin de que el uso de las TIC genere confianza en el ciudadano con el propósito de desburocratizar la Administración y facilitar la relación del ciudadano con la misma. De acuerdo con el Art. 4 de la LAE, la utilización de las TIC se ajustará a los siguientes principios:

- Derecho a la protección de los datos de carácter personal (en los términos establecidos en la ley orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal), al honor, a la intimidad personal y familiar. De igualdad del ciudadano en su relación electrónica o no con la Administración.
- De accesibilidad universal a la información y a los servicios realizados por medios electrónicos, con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad y mayores, para que puedan acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos.
- De legalidad en cuanto a la integridad de las garantías jurídicas de los ciudadanos antes las administraciones públicas, establecidas en la ley 30/1992.
- De cooperación, al que la ley dedica un título entero, destacando el concepto de interoperabilidad.
- De seguridad de forma que exige el mismo nivel de garantías y seguridad en la utilización medios electrónicos y no electrónicos en la actividad administrativa.
- De proporcionalidad; por ejemplo en la admisión de los sistemas de firma electrónica se ponderará aquel que resulte más adecuado para garantizar la identificación de los participantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos
- De Responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por la Administración a través de medios electrónicos.
- De neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas, La Administración ha de proveerse de estándares abiertos para su relación con los ciudadanos, si bien se prevé que de forma complementaria se utilicen estándares de uso generalizado por los ciudadanos.
- De simplificación administrativa con el objeto de obtener una mayor eficiencia y eficacia.
- De transparencia y publicidad procedimental en la actuación administrativa.

La LAE concede mucha importancia a la *Cooperación entre Administraciones Públicas*, dedicándole un título entero de la ley, el título IV, donde se hace hincapié en el concepto de la *interoperabilidad*. Para ello la LAE configura el Comité sectorial de Administración electrónica.

- La interoperabilidad es un concepto clave en la e-administración; supone desde el punto de vista tecnológico que se puedan conectar y establecer flujos de datos entre los organismos, definiendo estándares de obligado cumplimiento. Se pretende que cada administración (ó dentro de ellas) pueda interpretar el significado de los datos que le lleguen de otra administración (o departamento dentro de la misma).
- Se crean el ENI, y el ENS. El Art. 43 ordena al conjunto de administraciones que se doten de tecnologías precisas para la creación de una red de comunicaciones (La citada Red Sara que en la actualidad ya interconecta la AGE con las CC.AA) y permita también la interconexión con las instituciones de la UE y sus estados miembros. También se establece la creación de una red de ventanillas únicas (ya existen en la actualidad como el caso de la red multicanal 060 – Internet, teléfono y presencial – creada en base a la idea de *administración única*¹⁵)
- La ley además facilita la reutilización de sistemas y aplicaciones, propiedad de una administración sin contraprestación ni necesidad de convenio; con la posibilidad de declarar aplicaciones de fuentes abiertas, para lo cual las administraciones mantendrán repositorios abiertos y la AGE un repositorio general al respecto.

La LAE habilita a todas las administraciones a desarrollar reglamentariamente¹⁶ los elementos contemplados en ella, por lo que es potestad de cada administración establecer las formas de organización interna que desee, adecuando las normas generales de e-administración a sus necesidades. Si bien no es una obligación legal, si que resulta un instrumento eficaz para el impulso de la e-administración en cada organización, la creación de su *ordenanzas reguladoras* al respecto como manifestación de la autonomía local establecida constitucionalmente así como el art. 4.1 de Ley de Bases de Régimen local. Desde un punto de vista formal, esta norma se adopta sobre la base de la potestad de autoorganización prevista para las entidades locales en el artículo 4 de la misma ley. Un buen ejemplo de ello es la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, años antes de la aprobación de la LAE.

La entrada en vigor de la LAE en el ámbito de las entidades locales se llevará a cabo en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de Diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las Diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares u otros organismos supramunicipales podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos. En este sentido nos encontramos con el problema de la insuficiencia de recursos de muchas entidades locales para poder llevar a cabo el mandato de la LAE.

¹⁵ Los ciudadanos acuden a cualquier administración a realizar un trámite, sea cual sea, y son las administraciones las que se organizan para hacerlo posible.

¹⁶ En el ámbito de la AGE esta potestad la encontramos con el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado .

En el nuevo contexto electrónico necesitamos precisar determinados conceptos como son la *sede electrónica*, el *expediente electrónico*, *Documento electrónico*, *registro electrónico*, *notificaciones electrónicas*, *sistemas de sellado de tiempo*. En la propia LAE encontramos establecidos estos conceptos:

La *Sede electrónica* se define en el Art.10 como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. El titular de la sede responde de su integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. El concepto de sede electrónica es el equivalente electrónico a la sede física de una determinada entidad pública. Responde a una doble finalidad informativa e interactiva (tramitación directa de procedimientos administrativos). Las publicaciones en tabloneros de anuncios o edictos podrán ser sustituidas por la publicación en la sede electrónica.

El *documento electrónico* es aquel redactado en soporte electrónico que incorpore datos que estén firmados electrónicamente. La ley regula la validez de los documentos electrónicos y sus copias, así el Art. 29 de la ley establece que las AAPP podrán emitir válidamente por procedimientos electrónicos los documentos a los que se refiere el artículo 46 de la ley 30/92. Las copias de documentos electrónicos realizadas por medios electrónicos tendrán la consideración de copias auténticas siempre que el original se encuentre en poder de la administración y que la información de firma electrónica y en su caso de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas podrán almacenarse por medios electrónicos. (Art. 31). De especial importancia es el apartado 3 del 31.3 en el que se establece que los medios o soportes en que se almacenen documentos electrónicos deberán garantizar su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación. Subyace la idea de la importancia del soporte y de las garantías que ha de reunir el contenido del soporte. La ley también regula la forma en que los documentos convencionales se deben transformar en documentos electrónicos.

El *expediente electrónico* regulado en el artículo 32 es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. El foliado se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso; es admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

El *sello electrónico* es el mecanismo que produce una fecha y hora, para un documento específico, en la que confían las partes. Se debe constituir ese servicio como tercero, es decir ni el solicitante ni Administración. En la práctica administrativa convencional, el sello de tiempo corresponde a la oficina de registro de entrada o salida.

El *registro electrónico* (regulado en los Art. 24 y 25 de la LAE), es un órgano administrativo; un tipo de registro administrativo cuya función principal es la recepción y remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones que se tramiten telemáticamente. Admiten la recepción de escritos las 24 horas del día, los 365 días del año a diferencia de los registros tradicionales.

La ley 30/92, ya introdujo de forma facultativa la posibilidad de usar “registros telemáticos” en las notificaciones, en la redacción del artículo 38.9 introducida por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Con la LAE su creación pasa a ser preceptiva, máxime cuando uno de los derechos básicos que otorga la ley a los ciudadanos es el de relacionarse por medios electrónicos con la administración. Estos deberán admitir¹⁷:

- Documentos electrónicos normalizados cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos;
- Cualquier otra solicitud, escrito o documentación dirigida a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro o de otras en el caso de que se habilite mediante convenio entre ambas.

Los registros emitirán automáticamente una copia autenticada de los escritos de que se trate con la fecha y hora de presentación y la entrada en el registro. La creación de los registros se publicará en el Diario Oficial correspondiente. En la sede electrónica debe visualizarse: el texto íntegro de la disposición de su creación, el tipo de escritos y documentos que admite así como una lista de los normalizados; y la fecha y hora oficial por la que se rige el registro.

Las *comunicaciones y notificación electrónicas* son aquellas realizadas por medio de soportes y canales electrónicos y se basan en el principio de multicanalidad. Las comunicaciones entre administración y administrados serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión recepción, de las fechas, del contenido íntegro de ellas y exista identificación fidedigna del remitente y destinatario. El ciudadano tiene derecho a elegir la forma de comunicarse con la administración, ahora bien por norma legal se podrá exceptuar este derecho prohibiendo los medios electrónicos. Por otro lado y por vía reglamentaria, las AAPP podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellos utilizando solamente medios electrónicos en determinados supuestos en que quede garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Las AAPP deben publicar en el Diario Oficial y en la sede electrónica los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada caso. Por otra parte para que la administración se comunique electrónicamente con el interesado, éste tiene que haberlo consentido antes expresamente.

Las **notificaciones por medios electrónicos** (la forma electrónica tiene que ser previamente aceptadas por el interesado) han de permitir acreditar la fecha y

¹⁷ Adjunto a las solicitudes pueden ir otros documentos que deben cumplir los estándares de formatos y requisitos de seguridad que se establezcan en el ENI o en el ESI.

hora ésta, así como la del acceso a su contenido. Transcurridos diez días naturales¹⁸ desde la notificación constatada sin que se acceda a su contenido se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos establecidos en el Art. 59.4 de la ley 30/92, salvo que de oficio o a instancia del interesado se compruebe la imposibilidad técnica o material de acceso. Ya el artículo 59.3 de la ley 30/1992, modificado por la ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativa y de orden social, y derogado por la LAE permitía la notificación por medios telemáticos siempre que el interesado hubiera señalado ese procedimiento como preferente.

La eficacia de actos administrativos mediante su notificación se realiza mediante el aseguramiento de su recepción. Una nota distintiva de las notificaciones electrónicas con respecto a las tradicionales, es la no simultaneidad entre la recepción y la entrega, por lo que la LAE distingue entre ambos momentos; así en el Art. 28.2 establece que el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se ponga a disposición; así como el acceso a su contenido, momento éste último a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. (Como ejemplo en la actualidad el MAP en colaboración con Correos establece la posibilidad de recibir notificaciones telemáticas mediante la creación de una cuenta de correo electrónico segura, vinculada a certificado digital¹⁹ y asociada a un buzón electrónico donde recibirá las notificaciones relativas a los procedimientos sobre los que haya dado su autorización a usar este canal). Asociada a la dirección se necesita un certificado electrónico seguro. En su caso las notificaciones por tablón de anuncios se podrán hacer por tablón de anuncios electrónico.

Un aspecto muy importante en la gestión de los procedimientos por medios electrónicos es el tema de la equiparación del nivel de garantías de integridad y autenticidad del acto administrativo en soporte papel al soporte informático. La solución técnica al respecto la encontramos en la firma electrónica, instrumento equiparado a la firma manuscrita si cumple las circunstancias previstas en ley 59/2003.

La LAE por su parte regula las formas de **autenticación y validación** electrónicas, tanto de los ciudadanos como de los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias, destacando el valor del Documento Nacional de Identidad electrónico que se impulsa como fórmula para el uso de la firma electrónica; pero también establece la obligación de cualquier administración de admitir los certificados electrónicos reconocidos en el ámbito de la ley 59/2003, de 19 de Diciembre de firma electrónica.

¹⁸ Si bien diez días puede parecer insuficiente teniendo en cuenta que el interesado puede tener la notificación en su dirección electrónica pero no "entrar" habitualmente a su buzón, hay que tener en cuenta la voluntariedad de este tipo de notificaciones por lo que implícitamente acepta este límite, y por tanto se evitan posibles problemas respecto a la eficacia de la notificación.

¹⁹ El certificado digital es un documento emitido y firmado por la Autoridad de Certificación que identifica la clave pública de su propietario. Este documento permite utilizar la firma digital. La Autoridad de Certificación es una entidad especializada en la gestión de certificados digitales. Es además una entidad de confianza tanto para el emisor como para el receptor del mensaje

- La LAE se remite en su Art.13, a los sistemas de firma electrónica que de acuerdo con lo establecido en la Ley de Firma Electrónica²⁰, pueden utilizar los ciudadanos en su relación con la Administración Pública: El DNI electrónico, la firma electrónica avanzada²¹ y otros sistemas como las claves concertadas u otros sistemas no criptográficos. Si el ciudadano no dispone de alguno de estos sistemas, en virtud del Art. 22 de la ley, la identificación o autenticación podrá ser válidamente realizada por los funcionarios públicos mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados.
- Por otra parte en cuanto a la Administración, establece que las sedes electrónicas utilizarán para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente. La administración determinará los supuestos de utilización de firma electrónica del tipo: sello electrónico de administración pública ó código seguro de verificación.

Conforme a los principios de reconocimiento mutuo y reciprocidad, los sistemas de firma electrónica utilizados o admitidos por una administración podrán ser asimismo admitidos por otras administraciones. En este sentido existe la figura de la plataforma de verificación (como la @firma MAP), del estado de revocación de todos los certificados admitidos.

La transformación de procedimientos administrativos tradicionales en electrónicos es una ocasión idónea para el rediseño y simplificación administrativa, para lo que se deben seguir los siguientes criterios:

- Reducción o supresión de la documentación requerida a los ciudadanos mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones..
- Reducción de plazos y tiempos de respuesta
- Racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y las comunicaciones internas.

La firma electrónica es un elemento indispensable en el procedimiento administrativo puesto que con ella se garantiza que es una persona concreta la se relaciona con la administración, dado que una persona tiene asociada una identificación electrónica y sólo él tiene y puede tener esa firma, puesto que mediante la tecnología se ofrece una garantía de que no puede ser falsificada. Existen tres clases de firma electrónica, aunque en el fondo solamente existe una y las otras dos son añadidos que le otorgan mayor seguridad física o jurídica. A saber: *Firma electrónica*; *firma electrónica avanzada*, que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados; y *firma electrónica reconocida*, aquella firma avanzada basada en un certificado electrónico reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.

Para facilitar la labor al ciudadano, la tecnología permite que:

²⁰ La firma electrónica, también llamada **firma digital**, consiste en un conjunto de datos o resumen cifrado asociado a un mensaje, que permite garantizar con total seguridad la identidad del firmante y la integridad del texto o mensaje enviado. (Para poder utilizar la firma electrónica es necesario haber obtenido previamente un certificado digital)

²¹ Se suele utilizar para ello tecnología basada en criptografía asimétrica.

- Los sistemas normalizados de solicitud puedan incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de los datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones.
- Se ofrezca el formulario cumplimentado en todo o en parte de modo que el ciudadano verifique la información, y en su caso la modifique o complete.
- Los interesados puedan introducir en el procedimiento copias digitalizadas de documentos²² garantizadas mediante firma electrónica, que se unan a sus solicitudes. La Admón. por otra parte puede solicitar el cotejo de las copias aportadas en el correspondiente archivo (si esto no fuera posible con carácter excepcional puede requerir la exhibición del original).

La LAE establece garantías al ciudadano en el acceso a la información:

- *Procedimientos íntegramente electrónicos:* Se garantiza la puesta a disposición del interesado de un servicio electrónico de acceso restringido donde pueda consultar previa identificación al menos la información sobre el estado de tramitación del procedimiento (relación de actos realizados indicando su contenido y fecha de resolución).
- *Resto de procedimientos:* Se habilitarán servicios electrónicos de información al menos de la fase en la que se encuentre el procedimiento y del órgano o entidad responsable.

Bibliografía.

- La nueva gestión pública: evolución y tendencias, Isabel García Sanchez, Universidad de Salamanca. Secretaría General de Presupuestos y Gastos
- Informe IRIA 2007, Ministerio de Administraciones Públicas.
- Modernización de la Gestión Pública. Necesidad, incidencias, límites y críticas.
- La ley de Administración Electrónica; Eduardo Gamero Casado y Julián Valero Torrijos. Ed. Aranzadi.
- La administración electrónica en España: experiencias y expectativas. Modesto Fabra Valls y José Luis Blasco Díaz; Editado por Universitat Jaume I.
- Artículo de Julián Valero Torrijos: Procedimiento administrativo y nuevas tecnologías en la Administración Municipal. Universidad de Murcia, Departamento de Derecho Administrativo.
- Artículo de Julián Valero Torrijos: Protección de datos personales y Administración electrónica Agencia Catalana de Protección de Dades (www.apd.cat)
- Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Plan de actuación. Diciembre 2007. M.A.P

²² El tratamiento de los datos aportados en virtud de la LOPD, debe tener la única finalidad del procedimiento en cuestión.

- El acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración Local: teoría y práctica. Víctor Almonacid Lamelas. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados nº 19, Quincena 15 – 29 Oct. 2008, ref.^a 3181/2008, p. 3181, Tomo 3
- El control de eficacia en la Administración Local. El Municipio como gestor de servicios públicos. Medición de dicha gestión. M.^a Cecilia milanés Hernández. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados nº 17, Quincena 15 – 29 Sep. 2003, ref.^a 2877/2003, p. 2877, Tomo 2.
- Régimen jurídico de la modernización en la Administración Local. Víctor Almonacid Lamelas (Alicante) El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados nº 23-24, Quincena 15 -29 Dic. 2003, ref.^a 3973/2003, p. 3973, Tomo 3.
- Perspectivas del binomio Administración-ciudadanos ante el Proyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas Por Víctor Almonacid Lamelas. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados nº 10, Quincena 30 May.- 14 Jun. 2007, ref.^a 1696/2007, p. 1696, Tomo 2
- Análisis de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos: retos y desafíos en el ámbito local. Javier Brines Albiñana. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados nº 15, ref.^a 2682/2008, p. 2682, Tomo 2.
- Internet y las Administraciones Públicas. Fernando García Rubio. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados nº 7, Quincena 15 – 29 Abr. 2002, ref.^a 1207/2002, p. 1207, Tomo 1.
- Marco de Actuación para el Desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral Navarra y sus Organismos Públicos. Pagina web del gobierno de Navarra.
- Modernización y nuevo régimen jurídico de las Administraciones Públicas Hilario llavador cisternes
- El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados nº 20, Quincena 30 Oct. - 14 Nov. 2001, ref.^a 3334/2001, p. 3334, Tomo 3.
- Modernización de la Administración Pública. Comunidad Autónoma de Canarias. Pagina web del Gobierno de Canarias.
- “eEspaña 2007”. Informe sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España. Orange. Edita: Fundación Orange.
- Plan estratégico para el desarrollo de la ley 11/2007, aprobado por Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2007.
- Plan de actuación para el desarrollo de la ley 11/2007, aprobado por Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2007.